郧阳区十堰恒储建材有限公司“5.7” 一般坍塌事故调查报告

索引号	
011437144/2025-41530	
主题分类	
安全生产监管	
发布日期	
2021年06月21日	
发布机构	
十堰恒储建材公司“5.7”事故调查组	
文号	
无	

2021年5月7日7时45分，位于十堰市郧阳区胡家营镇胡家营村十堰恒储建材有限公司发生一起坍塌事故，造成1人死亡，直接经济损失160万元（不含事故处罚）。

事故发生后，十堰市郧阳区区委、区政府高度重视，立即安排区应急管理局、区公安局、区工会、胡家营镇人民政府、区消防救援大队等相关单位赶往现场组织事故应急救援和现场处置工作。十堰市委、市政府主要领导先后作出批示，要求进一步抓好安全生产工作，并妥善处理及时上报事故原因；区委区政府主要领导要求立即查明原因及时上报。

按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)和《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》(省政府令第354号)的规定和5月8日十堰市安委会办公室《关于对郧阳区十堰市恒储建材有限公司“5.7”事故查处的督办函》的要求，十堰市郧阳区人民政府依法批准成立了十堰恒储建材有限公司“5.7”事故调查组(以下简称“事故调查组”)。事故调查组由区应急管理局牵头，区纪委监委、区公安局、区总工会、区住建局、胡家营镇人民政府等单位派员参加，同时邀请区人民检察院派员参与事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证和综合分析，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因 及暴露出的问题，提出了事故防范及整改措施。现将调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故单位及相关单位情况

1、建设单位：十堰恒储建材有限公司（以下简称恒储公司），统一社会信用代码：91420304MA49005L6N，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，住所：十堰市郧阳区胡家营镇胡家营村一组，法定代表人：孙许义，注册资本：伍佰万圆整，成立日期：2017年5月19日，营业期限：长期，经营范围：建材、钢材、水泥、粉煤灰、煤炭、汽车、汽车零部件、化工原料（不含危险化学品和剧毒化学品）销售；仓储服务；装卸服务；普通货运、铁路货运服务；沙石料生产、销售（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

恒储公司是孙许义和余章盾2人共同出资成立的股份制企业，孙许义占股51%，余章盾占股49%，孙许义是公司实际控股人。恒储公司现有员工11人，内设经理室、仓储部、财务科和办公室四个部室，2018年1月28日，恒储公司股东会决议聘任孙许义为经理，选举余章盾为监事。2018年12月26日，恒储公司聘任①孙许义为经理，余章盾分管安全，杨士宏为仓储部负责人，张培宏为财务科负责人，马菠为办公室负责人。2018年10月8日，恒储公司成立安全生产管

————————

①恒储公司关于内部机构设置及中层管理人员聘任的通知（十恒储办（2018）08号）。

理领导小组①，明确组长为孙许义，副组长为余章盾，成员为阮班明、杨士宏、黄定平、黄治宏。

经查，法定代表人兼经理孙许义于2020年12月21日因涉其它问题被武汉市采取留置措施，现恒储公司由第二股东兼监事余章盾负责。

2、施工单位：荆门市予诺金属容器安装有限公司（以下简称予诺公司），统一社会信用代码:91420800MA49738C8H,类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：荆门市高新区·掇刀区虎牙关大道183-203号，法定代表人：陈世斌，注册资本：伍佰万圆整，成立日期：2018年12月6日，营业期限：长期，经营范围：金属容器制作、安装，非标准设备及非标准件的制作安装（以上均不含特种设备），金属焊接服务，建筑工程劳务分包，土石方工程，钢结构工程，地基基础工程，化工设备制造、检修，钢制储罐制造及拆除，普通货运，建材、混凝土销售，吊车租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）涉事地块情况

涉事地块位于胡家营村二组风水沟口，土地使用者为李益明，土地证号为000947829号，使用权类型为国用，用途为加工厂，使用权面积为2360.82平方米，发证机关为郧县土地管理局，发证时间为1999年5月12日。土地内二层房屋所有权人为李益明，房产证号为郧房权证胡家营镇字第9900830号，产别为私有房产，建筑面积684.52平方米，发证机关为郧县房地产管理局。

————————

①恒储公司关于内部机构设置及中层管理人员聘任的通知（十恒储办（2018）08号）。

2006年9月1日，李益明以书面协议将此地块和房屋所有权转让给同村的黄治宏，转让金额为198000元，转让后土地和房屋发生的所有债权由黄治宏负责。

（三）合同签订情况

1、事故钢结构罐体制作及安装工程施工合同情况

2021年3月24日，恒储公司与予诺公司签订合同，将新建一座散装水泥库的钢结构制作安装（包含基座钢构、储罐主体、管道及水泥库配套设备安装等）承包给予诺公司，该工程由恒储公司提供主材料为钢材、管理和配套设备，予诺公司包人工、包机械、包辅料、包质量、包工期、包安全文明施工，合同工期20天，自2021年3月24日开始，2021年4月12日竣工。工程量约50吨钢材，按2300元/吨，合计总价约12万元，予诺公司施工3天后按20%支付，主体工程完工后按30%支付，工程全部完毕后再支付20%，竣工验收后支付15%，余下部分10%作为工程质保金，质保金在壹年质保期满后一次支付完毕。双方约定了施工中各自安全责任明确予诺公司在施工过程中不得使用(含租赁)国家明令淘汰、禁止使用的危及安全的工艺、机具设备。予诺公司完成工程后由恒储公司组织进行分项竣工验收并签字确认。双方明确了工程质保期为壹年，从竣工验收之日计算。

经查，恒储公司为缩短工期、节省成本未结合周围地质结构、水井环境对该项目建设进行安全设施设计，只是口头将该项目的规格、尺寸（底座两层每层6米高，分别由6根高6米的钢结构筒连结，支撑上部高为13.5米，直径8米，库容为900吨的散装水泥罐）告诉予诺公司。予诺公司根据恒储公司口头要求的项目规格（材质、容量、尺寸）将所需的材料型号和数量告诉恒储公司，然后由恒储公司购买，予诺公司再凭以往经验安装。恒储公司在该项目3月24日开始，4月12日竣工期间未进行项目审批，未组织施工监理，完成后也未组织对该项目进行验收直接投入使用，并在5月6日至5月7日连续注入散装水泥14车总重802.72吨直至事故发生。

2、土地、房屋租赁情况

2018年1月20日，黄治宏和恒储公司签订房屋场地租赁合同，黄治宏将位于胡家营镇胡家营村二组风水沟口房屋及场地总面积2360.82平方米的使用权出租给恒储公司，租赁期限为贰拾年，自2018年3月1日起至2038年2月28日止，租金为每年15万元，每两年支付一次，合同约定恒储公司在租赁期间所发生的所有事故及造成他人人身损害的，由恒储公司承担责任。

（四）行政许可情况

2017年6月7日，十堰市郧阳区发展和改革局将恒储公司建设规模进行了固定资产投资项目备案（登记备案项目代码为2017-420321-59-03-108540），包含建设水泥罐仓2个，单个储存能力1200吨以上，卸车空压设备2套及管道设备，包装及传送设备1套，配电设备变压器1套，场地硬化1500平方，办公楼1栋及职工宿舍，环保设施1套，地磅及附属设施，各类运输车辆50台。

2018年4月20日，十堰市郧阳区环境保护局（郧环审〔2018〕17号）对恒储公司报送的水泥仓储中转项目环境影响报告表进行了批复，同意恒储公司水泥仓储中转项目建设。

经查，恒储公司新建仓储为钢结构支撑罐体仓储未取得《建设工程规划许可证》《建筑工程施工许可证》和安全设施设计“三同时”。

（五）事故现场情况

此次发生事故的仓储是一座新建钢结构支撑罐仓储，位于恒储公司院内东侧围墙旁，距二层办公楼18米，距最近一个水泥仓储4.5米，新建仓储与最近水泥仓储之间为一口直径为1米的水井。钢结构支撑罐仓储由底座两层每层分别由6根高6米的钢筒连结，支撑上部高度为13.5米，直径8米，库容900吨罐体。该罐呈东西向坍塌，顶部距二层办公楼2米。

（六）行业监管情况

按照《安全生产法》①、商务局等七部局《散装水泥管理办法》②《湖北省发展散装水泥管理办法》③《十堰市建设委员会、十堰市财政局、十堰市建材行业投资促进中心文件关于十堰市散装水泥办公室在各县（市）区设立代办处的通

————————

①《安全生产法》第九条第一款县级以上地方各级人民政府有关部门依照本法和其他有关法律、法规的规定，在各自的职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

②《散装水泥管理办法》第四条第二款县级以上地方人民政府确定的部门负责本行政区域内散装水泥的监督管理工作。第三款县级以上地方人民政府建设等行政主管部门，按照各自的职责，负责本行政区内散装水泥的有关工作第四款各能散装水泥办公室负责本行政区内散装水泥行政管理具体工作。

③《湖北省发展散装水泥管理办法》第四条第三款县（含县级市，下同）、乡（镇）不设散装水泥办公室，市散装水泥办公室可根据工作需要，向所辖县派出工作人员。第五条各级散装水泥办公室的职责是：……；（二）编制本行政区散装水泥的发展规划和年度生产计划，并组织实施、检查和监督。

知》（十建字〔2006〕307号）①《区委办、区政府办关于印发十堰市郧阳区住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（郧办文〔2019〕38号）②之规定，区住房和城乡建设局（建材办）负责本行政区域内建材行业的监管工作。

(七)属地监管情况

按照《安全生产法》③之规定，十堰市郧阳区胡家营镇负安全生产属地监管职责。2021年 3月15日，十堰市郧阳区胡家营镇委员会文件印发了《关于调整政府机关干部分工及包村的通知》（胡委发〔2021〕7号）④，明确胡家营镇党委委员、纪委书记、监察室主任袁杰同志包保胡家营村，履行安全生产等责任。

二、事故发生经过、应急救援、信息报告和善后处置情 况

（一）事故发生经过及后果

2021年5月7日7时40分，陕西省安康市恪勤物流公司驾驶员李全和朋友马会村驾驶陕A · AG895号水泥罐运输车，到郧阳区胡家营镇十堰市恒储建材有限公司（三峡水泥在郧阳区储存站）装载散装水泥，7时45分左右，在等待装

————————

①市建设委员会、市财政局、市建材行业投资促进中心文件第一条各县（市）区的代办处，原则上设在建设主管部门或墙体材料革新与建筑节能办公室，不另增加编制。

②《区委办、区政府办关印发<十堰市郧阳区住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（郧办文〔2019〕38号）第三条第（十）项……。承担推进墙体材料革新和发展散装水泥的职责。

③《安全生产法》第八条……，乡、镇人民政府以及街道办事处、开发区管理机构等地方人民政府的派出机关应当按照职责，加强对本行政区域内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级人民政府有关部门依法履行安全生产监督管理职责。

④中共十堰市郧阳区胡家镇委员会文件《关于调整政府机关干部分工及包村的通知》（胡委发〔2021〕7号）。

载散装水泥时，恒储公司散装水泥储存罐体（内装802.72吨散装水泥）突然倒塌，将停放在水泥储存罐旁边的水泥罐车和在车辆驾驶室休息的马会村掩埋。

（二）应急救援情况

事故发生后，恒储公司立即联系大型挖掘机、装载机进行救援，区应急局、消防救援大队、住建、公安、胡家营镇政府等相关单位第一时间赶赴事故现场指挥救援，经十几小时连续实施救援，当日22时40分将掩埋在水泥罐体下驾驶室内的马会村救出，经现场医护人员确认已无生命体征。

（三）事故信息报告情况

2021年5月7日7时45分，事故发生后，恒储公司现场负责人杨士宏立即向公司负责人余章盾报告了事故信息，同时向“120”、“119”、“110”进行了报告；余章盾接报后要求杨士宏向村委会和胡家营镇报告事故信息。7时57分杨士宏向村书记黄志军进行了报告。

8时08分，黄志军向胡家营镇党委书记师大伟进行了报告。胡家营镇党委书记师大伟接报后电话向区应急管理局进行了报告，同时向镇政府进行了通报。

区应急管理局电话及时向区委、区政府和市应急管理局报告了事故信息。

区委办公室及时向市委总值班室以《郧阳区发电》报告了事故信息。

9时30分，胡家营镇政府向区政府和区委办公室书面报告了事故信息；9时51分，胡家营镇人民政府向区应急管理局书面传真报告了事故信息。

11时28分，区应急管理局向区委区政府和市应急管理局进行了书面传真续报，并通过事故直报系统进行了上报。

（四）事故善后处置情况

接到事故报告后，区应急管理局主要负责人立即带领区消防救援大队赶赴事故现场指导事故处置工作，胡家营镇人民政府等相关部门积极协调，参与事故善后处置。恒储公司在事故发生后立即通知死者家属并将家属安置在宾馆进行安抚，同时通过律师与死者家属就事故赔偿及善后处置开展协商，于2021年5月9日达成协议，由恒储公司赔偿马会村丧葬费、死亡赔偿金、被抚养人生活费、精神损害抚慰金、亲属差旅费、误工费、医院和殡仪馆费用合计人民币壹佰壹拾万圆整（110万元）。2021年5月10家属收款后出具谅解书，并将死者火化后送回河南老家安葬，社会舆情稳定。

（五）事故伤亡及直接经济损失情况

死者马会村，女，汉族，1980年8月18日出生，户籍为河南省内乡县王店镇王店街100号，2021年5月7日和朋友李全一起到恒储公司装载散装水泥时，散装水泥储罐忽然坍塌将其掩埋不幸死亡。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-86）事故直接经济损失160万元整（不含事故处罚）。

三、事故的原因、责任认定及事故性质

（一）直接原因

经专家现场查看和分析，马会村违反严禁无关人员进入作业区的规定躲藏在驾驶室内进入作业区；且水泥储罐地基基础不牢，连接质量不合格，在自身重力作用下失稳坍塌将马会村和驾驶室掩埋导致其死亡，是发生事故的直接原因。

（二）管理原因

1、企业安全生产主体责任不落实。

（1）恒储公司散装水泥罐区建设项目未经安全预评价和安全设施设计①；

（2）恒储公司未对安装公司进行资质审核②，凭经验建设安装钢结构储存罐；

（3）恒储公司未经审批违章建设从事生产经营活动③。

（4）现场管理混乱，恒储公司未按规定告知驾驶员料库管理规定和提货须知，马会村违规进入料库恒储公司未发现未制止④。

（5）现场无安全警示标志⑤。

2、行业管理责任未落实。

区住房和城乡建设局（建材办）未按规定履行监督检查职责。

3、属地管理责任落实不到位。

十堰市郧阳区胡家营镇人民政府属地安全监管责任落实不力，党委委员、纪委书记、监察室主任袁杰未及时发现企业存在的安全隐患，未认真开展安全检查，未对企业违章建设进行制止。

（三）事故性质

经调查认定，十堰恒储建材有限公司“5.7”一般坍塌

————————

①《安全生产法》第二十八条生产经营单位新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

②《钢结构资质》三级资质标准。

③《中华人民共和国城乡规划法》第四十条：在城市、镇规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的，建设单位或者个人应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府申请办理建设工程规划许可证。

④恒储公司管理规定和提货须知明确严禁小孩和无关人员进入生产作业区。

⑤《安全生产法》第三十二条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

事故是一起生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员处理建议

1、给予责任追究人员

杨士宏，男，48岁，恒储公司现场负责人，公司现场管理混乱，未经批准建设储罐，对施工单位资质审核不严，对该事故发生负有管理责任，建议由恒储公司依据内部管理规定予以处理。

2、建议移交刑事处罚人员

余章盾，男，58岁，中共党员，恒储公司监事，主持公司全面工作，未依法履行生产经营单位主要负责人的安全生产工作职责，未落实企业安全生产主体责任规定加强企业管理，未经审批建设储罐从事生产经营活动，未按照《安全生产法》有关规定在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。对该事故发生负有重要领导责任。依据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》《中华人民共和国安全生产法》《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》《生产安全事故报告和调查处理条例》《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》《湖北省企业安全生产主体责任规定》和《最高人民法院最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》等有关规定，涉嫌重大责任事故罪，建议移交公安部门立案查处，若经司法机关立案调查后不构成罪，则按照《安全生产法》有关规定由区应急管理部门对其行政处罚。

3、建议予以问责人员

（1）黄志军，男，中共党员，胡家营镇胡家营村党支部书记，未履行属地监管责任，对恒储公司未经审批建设水泥储罐不管不问，对该事故发生负有直接责任。

（2）金振，男，中共党员，区住建局（建材办）造价站站长（原质监站站长），未按规定履行行业监督检查职责，对企业违法建设未及时发现，对该事故发生负有领导责任。

（3）袁杰，男，31岁，中共党员，胡家营镇党委委员、纪委书记、监察室主任，对企业安全生产检查和隐患排查不深入，属地监管责任不落实，对该事故发生负有领导责任。

（4）张天禹，男，39岁，中共党员，胡家营镇党委委员、副书记，监督不力，未发现企业存在的违法违规问题，对该事故发生负有领导责任。

以上人员，建议由区纪委监委按照干部管理权限，依照有关法律法规予以问责，并将处理情况报区安全生产委员会办公室备案。

（二）对事故责任单位处理建议

1、事故单位十堰恒储建材公司，对事故发生负有责任，建议由区应急管理部门依法予以行政处罚。

2、责令区住房和城乡建设局（建材办）、十堰市郧阳区胡家营镇人民政府向区政府做出深刻检查。

五、事故防范和整改措施

（一）十堰恒储建材公司要严格落实企业安全生产主体责任，加大企业安全生产管理工作力度。

十堰恒储建材公司要深刻吸取事故教训，举一反三，开展全员安全警示教育，全面提高从业人员安全意识，依法落实企业主体责任，严格执行《安全生产法》《湖北省企业主体责任规定》等一系列法律法规和规章制度。一是要全面落实企业安全生产责任制，进一步完善企业内部安全生产责任制度和责任体系。二是强化安全生产隐患排查，加大对企业“三违”行为的监管，严格建设审批程序，同时对原有水泥储罐进行质量和安全技术检测，建立危险设备、危险区域、危险部位和危险源的管控，及时消除隐患。三是强化企业安全生产现场管理，增设危险部位安全警示标志。

（二）切实落实行业监管职责

区住房和城乡建设局要切实按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的工作要求，加强法律法规学习，提高对安全生产工作的重视，根据行业管理有关规定切实加强对本行业安全生产工作的日常监督检查和管理力度，突出抓好本行业本领域安全生产主体责任的落实和安全生产隐患排查治理，制止企业违法非法生产经营行为，做到及时发现隐患、及时采取措施、及时防范落实。

（三）切实落实属地管理责任

胡家营镇人民政府要认真履行属地管理职责，严格按照《安全生产法》《地方党政领导干部安全生产责任制规定》和《湖北省安全生产党政同责实施办法》的有关规定，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，切实坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”，明确安全生产管理责任，认真履行对辖区生产经营单位安全生产监督检查职责，加大对安全生产的检查力度和频次，督促企业对隐患排查治理责任和措施的落实，切实贯彻落实上级政府和有关部门关于安全生产工作的一系列安排和部署，督促企业全面落实安全生产主体责任，特别对辖区内的建筑工程进行排查整治，打击违法乱建现象。

返回